

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אביחי אברהם בוארון
ששון ששי גואטה
יעקב אשר
ארז מלול
שלום דנינו
יצחק קרויזר
מישל בוסקילה
חוה אתי עטייה
אריאל קלנר
דוד ביטן
צגה מלקו
אוהד טל
משה פסל
צביקה פוגל
חנוך דב מלביצקי
ניסים ואטורי

5556/25/פ

הצעת חוק הגנה על בתי תפילה ותיקים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא שמירה על אופיים ופעילותם של בתי תפילה ותיקים כמקומות קדושים אשר יש לשמר את קיומם ופעילותם כפי שפעלו במשך עשרות שנים, תוך שמירה על מנהגי המקום, חופש הדת והפולחן.
- תיקון פקודת העיריות 2. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 188 יבוא :
- "מקרקעין שבהם 188א. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 188, עירייה לא בית תפילה ותיק תחליט על שינוי שימוש במקרקעין, לרבות הפסקת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

שימוש או שינוי בתנאי השימוש או אופי השימוש
במקרקעין שבהם בית תפילה ותיק המשמש כבית
תפילה עבור קהילת מתפללים ארבעים שנים
לפחות (להלן – בית תפילה ותיק) אלא באישורי
השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית
לישראל.

(ב) התקיימו כל אלה בתום תקופת הסכם או
הרשאת שימוש לבית תפילה ותיק, יחודשו ההסכם
או ההרשאה כאמור, לפי העניין, באותם התנאים

(1) במקום קיימת קהילת מתפללים ;

(2) קהילת המתפללים היא אותה
קהילה שמולה בוצע ההסכם המקורי או
שלה ניתנה ההקצאה המקורית או הרשאת
השימוש המקורית ;

(3) הקהילה לא הפרה בהפרה יסודית
את תנאי ההסכם או הרשאת השימוש
המקוריים ; לעניין זה לא יראו הפרה כאמור
שתוקנה תוך זמן סביר מעת שנשלחה
הודעה על ההפרה כהפרה יסודית של
ההסכם.

(ג) בית תפילה ותיק אשר לא קיים לגביו הסכם
שימוש או שלא ניתנה לגביו הרשאת שימוש יראו
כאילו קיים לגביו הסכם או הרשאה כאמור
המאפשר שימוש למטרות תפילה או דת לקהילת
המתפללים הקיימת.

(ד) בסעיף זה –

”בית תפילה” – בית כנסת או בית מדרש ;

”שינוי שימוש במקרקעין” – לרבות שינוי
ממנהג המקום או אופי המקום.”

תיקון פקודת המועצות המקומיות 3. בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 34א, אחרי "188", יבוא "188א".

תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל 4. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960³, אחרי סעיף 2 יבוא:

"מקרקעי ישראל 12. (א) הרשות לא תחליט על שינוי שימוש במקרקעין, לרבות הפסקת שימוש או שינוי בתנאי השימוש במקרקעין שבהם בית תפילה ותיק המשמש כבית תפילה עבור קהילת מתפללים ארבעים שנים לפחות (להלן – בית תפילה ותיק) אלא באישורי השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל.

(ב) התקיימו כל אלה בתום תקופת הסכם או הרשאת השימוש לבית תפילה ותיק, יחודשו ההסכם או ההרשאה כאמור, לפי העניין, באותם התנאים –

(1) במקום קיימת קהילת מתפללים;

(2) קהילת המתפללים היא אותה הקהילה שמולה בוצע ההסכם המקורי או שלה ניתנה ההקצאה המקורית או הרשאת השימוש המקורית;

(3) הקהילה לא הפרה בהפרה יסודית את תנאי ההסכם או הרשאת השימוש המקוריים; לעניין זה לא יראו הפרה כאמור שתוקנה תוך זמן סביר מעת שנשלחה הודעה על ההפרה כהפרה יסודית של ההסכם.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
³ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

(ג) בית תפילה ותיק אשר לא קיים לגביו הסכם שימוש או שלא ניתנה לגביו הרשאת שימוש יראו כאילו קיים לגביו הסכם או הרשאה כאמור המאפשר שימוש למטרות תפילה או דת לקהילת המתפללים הקיימת.

(ד) בסעיף זה –

"בית תפילה" – בית כנסת או בית מדרש ;

"שינוי שימוש במקרקעין" – לרבות שינוי

ממנהג המקום או אופי המקום."

תיקון חוק התכנון 5. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁴ –
והבנייה

(1) אחרי סעיף 99 יבוא :

"שינוי ייעוד של 99א. שינוי ייעוד של קרקע שבה בנוי בית תפילה ותיק קרקע שבה בנוי בית שחלות עליו הוראות סעיף 188א לפקודת העיריות תפילה ותיק או הוספת שימושים במגרש בו בנוי בית תפילה כאמור, טעון הסכמת השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הריסת בית תפילה 99ב. היתר להריסת בית תפילה ותיק, בין אם הוא לבית תפילה נפרד ובין אם הוא חלק מבנין או בניינים, טעון הסכמת השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל."

(2) אחרי סעיף 145 יבוא :

"מגיש הבקשה 145 ו בעל זכות במקרקעין או מי שקיבל הסכמה לכך להיתר מבעל זכות במקרקעין או מייצג של בית תפילה ותיק כהגדרתו בסעיף 188א לפקודת העיריות, רשאי להגיש בקשה להיתר."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את זכויות השימוש והקניין של בתי תפילה ולימודי דת שנבנו לפני עשרות

⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

שנים, חלקם לפני קום המדינה, על שטחים הרשומים כיום על שם רשויות ציבוריות (רשויות מקומיות, מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, קק"ל וכד'), ושימשו את המתפללים במשך כל השנים, ללא הקצאה מסודרת או תחת הרשאת שימוש או בהסכם.

בחלק מהמקרים מדובר בבתי תפילה שהוקמו ונבנו על ידי ציבור המתפללים ובחלק המקרים גם השטחים נרכשו על ידי מתפללים, כאשר איש לא ייחס חשיבות לרישומים בעת ההיא. הנחת היסוד של כל הגורמים הרלוונטיים הייתה שבתי התפילה ישמשו למטרתם לדורי דורות. מטרת הצעת החוק היא שמירה על המצב הקיים בשטח ועל הזכויות של קהילות המתפללים במבנים ובשטחים הנלווים להם, בהתאם לכוונות ההיסטוריות.

הצורך בחקיקה זו עלה בשנים האחרונות בנסיבות שונות. כך למשל קהילות מתפללים שביקשו לבצע בבתי התפילה שינויים המצריכים הליכי תכנון, נתקלו בקשיים. כך גם ננקטו הליכים נגד מתפללים עקב נהלי הקצאות חדשים שאינם מתיישבים עם זכויות הקניין והשימוש שהוסדרו תחת מערכות נורמטיביות אחרות ועוד.

הצעת חוק זו באה להסדיר את יחסי הקהילות עם הרשויות ואת מעמדן בשימור פעילותן כך שתמשיך להתקיים באותו אופן.

מוצע כי עירייה או רשות מקרקעי ישראל לא יוכלו להחליט על שינוי במקרקעין שבהם בית תפילה ותיק אלא באישור השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית. בנוסף מוצע שאם ישנו הסכם או ניתנה הרשאת שימוש לבית תפילה ותיק, הם יחודשו תחת התנאים המנויים. לבית תפילה ותיק אשר לא קיים לגביו הסכם שימוש או שלא ניתנה לגביו הרשאת שימוש כאמור, מוצע לראות כאילו יש לגביו הסכם שמאפשר להגשים את המטרות הדתיות של הקהילה הקיימת. בנוסף מוצע ששינוי ייעוד והריסת בית תפילה ותיק יהיו טעונים הסכמה של השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ה (24.02.2025)